

TERMOS DE USO

Serviço de Telemedicina e Plataforma de Teleconsulta

Dr. Victor Almeida · Endocrinologia e Metabologia · CRM-BA 22586 · RQE 13396

Versão: 1.0

Vigência a partir de: [/ /]

Estes Termos de Uso regulam o acesso à plataforma e a prestação dos serviços de telemedicina oferecidos por Dr. Victor Almeida. Leia-os com atenção antes do primeiro acesso: ao aceitá-los, o Paciente declara estar de acordo com todas as condições aqui previstas.

Prestador	Dr. Victor Almeida, médico — Endocrinologia e Metabologia
Registro profissional	CRM-BA 22586 · RQE 13396
CNPJ / razão social	[preencher, se atuar por pessoa jurídica]
Endereço	Edf. CEO — Av. Tancredo Neves, 2539, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41820-020
Contato	contato@drvictoralmeida.com.br · (71) 98134-9420
Site	drvictoralmeida.com.br

ORIENTAÇÕES DE ACESSO À TELEMEDICINA

Para que o paciente possa acessar a teleconsulta, é necessário que ele informe seu **CPF e senha**. Caso seja o primeiro acesso, o paciente deve informar seu **CPF e Data de Nascimento** para receber um **Token de Acesso** via e-mail ou SMS. Após inserir o Token, ele poderá criar uma senha de acesso com **no mínimo 8 dígitos, contendo letras e números**.

RESUMO DO ACESSO

1 Informe CPF e Data de Nascimento	2 Receba o Token de Acesso por e-mail ou SMS	3 Insira o Token e crie sua senha (mín. 8 dígitos, letras e números)	→ Nos próximos acessos, use CPF e senha
---	---	---	---

Dificuldade para acessar? Fale com o suporte: contato@drvictoralmeida.com.br · (71) 98134-9420. Nunca informe sua senha ou Token a terceiros.

ATENÇÃO — EMERGÊNCIAS. A teleconsulta não se destina a urgências e emergências. Em caso de risco à vida ou sinais de gravidade, ligue para o **SAMU (192)** ou procure imediatamente o serviço de emergência mais próximo.

1. DEFINIÇÕES

1.1 Para os fins destes Termos de Uso (“Termos”), aplicam-se as seguintes definições:

- (a) **Prestador:** Dr. Victor Almeida, pessoa física ou jurídica identificada no quadro de identificação deste documento, responsável pela Plataforma e pela prestação dos serviços;
- (b) **Médico:** Dr. Victor Almeida, inscrito no CRM-BA sob o nº 22586 (RQE nº 13396), e os demais médicos que venham a atuar na Plataforma, sempre com identificação de nome, CRM e especialidade;
- (c) **Paciente:** pessoa física que utiliza a Plataforma para receber atendimento médico a distância ou, quando for o caso, seu representante legal (menores de 18 anos e pessoas legalmente incapazes);
- (d) **Plataforma:** ambiente digital (site, aplicativo ou sistema integrado) por meio do qual o Paciente acessa a teleconsulta e as demais funcionalidades do serviço;
- (e) **Telemedicina:** exercício da medicina mediado por tecnologias da informação e da comunicação, para assistência à saúde, nos termos da legislação e das normas do Conselho Federal de Medicina (CFM);
- (f) **Teleconsulta:** consulta médica realizada a distância, por vídeo e/ou áudio, estando Médico e Paciente em locais distintos;
- (g) **Token de Acesso:** código de uso temporário enviado ao e-mail ou ao celular cadastrado do Paciente, utilizado para confirmar sua identidade no primeiro acesso;
- (h) **Prontuário:** conjunto de registros, documentos e informações sobre a saúde e o atendimento do Paciente.

2. ACEITE E OBJETO

- 2.1** Estes Termos regulam o acesso e o uso da Plataforma e a prestação de serviços de telemedicina pelo Médico ao Paciente.
- 2.2** O aceite é eletrônico. Ao marcar a opção “Li e aceito”, criar sua senha de acesso ou utilizar a Plataforma, o Paciente declara que leu, compreendeu e concorda com estes Termos e com a Política de Privacidade.
- 2.3** O serviço compreende, conforme a necessidade clínica de cada caso:
- (a) teleconsultas em Endocrinologia e Metabologia, inclusive consultas de retorno e de acompanhamento;
 - (b) emissão de receitas, atestados, relatórios e solicitações de exames, quando clinicamente indicados;
 - (c) orientação sobre o tratamento e encaminhamento para atendimento presencial, quando necessário;
 - (d) troca de documentos e exames por meio da Plataforma, quando essa funcionalidade estiver disponível.
- 2.4** A telemedicina não substitui, em todos os casos, o atendimento presencial. A atividade médica é uma obrigação de meio: o Médico compromete-se a empregar os recursos e conhecimentos adequados, sem garantir resultado, cura ou desfecho específico.

3. CADASTRO E ACESSO À PLATAFORMA

- 3.1** As **Orientações de Acesso à Telemedicina** destacadas na primeira página integram estes Termos e devem ser observadas pelo Paciente em todos os acessos.

- 3.2 Para o cadastro e a autenticação, o Paciente deve informar dados verdadeiros e atualizados, em especial CPF, data de nascimento, e-mail e número de celular. O e-mail e o celular cadastrados são os canais de envio do Token de Acesso; mantê-los atualizados e sob seu controle é responsabilidade do Paciente.
- 3.3 A senha de acesso deve ter no mínimo 8 dígitos, contendo letras e números. Recomenda-se não reutilizar senhas de outros serviços nem usar dados de fácil dedução, como datas de nascimento.
- 3.4 As credenciais de acesso (CPF, senha e Token de Acesso) são pessoais e intransferíveis. O Paciente não deve compartilhá-las com terceiros e responde pelas ações realizadas com elas, salvo comprovada falha de segurança da Plataforma.
- 3.5 O Médico e a equipe de suporte **nunca solicitarão a senha ou o Token de Acesso** por telefone, aplicativo de mensagens ou e-mail. Qualquer contato com esse tipo de pedido deve ser tratado como tentativa de fraude e comunicado ao suporte.
- 3.6 Em caso de perda de acesso ao e-mail ou ao celular cadastrados, esquecimento da senha ou suspeita de uso indevido da conta, o Paciente deve contatar imediatamente o suporte (cláusula 19) para atualização cadastral ou redefinição de credenciais, mediante confirmação de identidade.

4. NATUREZA, LIMITAÇÕES E INDICAÇÃO DA TELEMEDICINA

- 4.1 A decisão sobre a adequação da teleconsulta a cada caso cabe ao Médico, no exercício de sua autonomia profissional. O Médico poderá recusar a realização, interromper a teleconsulta ou indicar atendimento presencial sempre que entender que a modalidade não é segura ou suficiente. Nessas hipóteses, o Paciente será orientado quanto ao encaminhamento adequado e aplicar-se-ão as regras de remarcação e reembolso da cláusula 12.
- 4.2 O Paciente reconhece as limitações inerentes à modalidade, entre elas: a impossibilidade de exame físico completo; a dependência da qualidade do áudio, do vídeo e da conexão; e a dependência das informações prestadas por ele próprio. Tais limitações podem afetar a precisão do diagnóstico ou da conduta.
- 4.3 O Paciente tem o direito de recusar o atendimento por telemedicina e de solicitar atendimento presencial a qualquer momento, sem prejuízo da assistência que lhe é devida.
- 4.4 **A teleconsulta não se destina a urgências e emergências.** Em situações como hipoglicemia grave, desmaio, confusão mental, dor no peito, falta de ar ou qualquer sinal de gravidade, o Paciente não deve aguardar atendimento por telemedicina: deve ligar para o SAMU (192) ou procurar imediatamente o serviço de emergência mais próximo.

5. CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

- 5.1 Ao aceitar estes Termos, o Paciente declara que foi informado, de forma clara e compreensível, sobre a natureza, os benefícios, as limitações e os riscos da teleconsulta — incluindo falhas de conexão e riscos inerentes à transmissão de dados por meios eletrônicos — e que consente, de forma livre e esclarecida, com a realização do atendimento por telemedicina.
- 5.2 O Paciente consente, ainda, com o tratamento de seus dados pessoais de saúde necessários à assistência, nos termos da cláusula 9.
- 5.3 O consentimento pode ser revogado a qualquer momento, por solicitação aos canais de atendimento, sem efeitos retroativos sobre atendimentos já realizados e sem impedir o atendimento presencial do Paciente.
- 5.4 O aceite e o consentimento são registrados eletronicamente, com data, hora, identificação do Paciente e versão destes Termos, e poderão ser anexados ao Prontuário.
- 5.5 O Paciente pode esclarecer qualquer dúvida com o Médico antes ou durante a teleconsulta.

6. OBRIGAÇÕES DO PACIENTE

6.1 São obrigações do Paciente:

- (a) fornecer informações verdadeiras, completas e atualizadas sobre sua identidade, sintomas, histórico de saúde, medicamentos em uso, alergias e condições preexistentes, ciente de que informações falsas ou omitidas podem comprometer a segurança do atendimento;
- (b) dispor de dispositivo com câmera e microfone, conexão estável à internet e ambiente reservado, silencioso e bem iluminado, acessando a Plataforma com alguns minutos de antecedência;
- (c) apresentar documento de identificação com foto, quando solicitado pelo Médico para confirmação de identidade;
- (d) informar ao Médico, no início da teleconsulta, se há outras pessoas presentes no ambiente, cuja participação depende da concordância do Paciente e do Médico;
- (e) comparecer à teleconsulta no horário agendado, observada a tolerância de **[15 minutos]**, após a qual o atendimento poderá ser considerado não realizado, aplicando-se a cláusula 12;
- (f) seguir as orientações recebidas e procurar atendimento presencial quando indicado ou em caso de piora do quadro clínico;
- (g) manter a confidencialidade de suas credenciais, conforme a cláusula 3.

7. OBRIGAÇÕES DO MÉDICO E DO PRESTADOR

7.1 Compete ao Médico e ao Prestador:

- (a) prestar o atendimento com observância do Código de Ética Médica, da Resolução CFM nº 2.314/2022 e das demais normas aplicáveis;
- (b) manter o sigilo profissional sobre as informações obtidas, ressalvadas as hipóteses de dever legal, justa causa ou autorização do Paciente;
- (c) registrar cada atendimento em Prontuário, incluindo data, hora e tecnologia utilizada;
- (d) adotar medidas técnicas e administrativas de segurança para proteger os dados do Paciente;
- (e) orientar o encaminhamento para atendimento presencial ou serviço de urgência sempre que a situação clínica assim exigir.

8. PRESCRIÇÕES, ATESTADOS E DOCUMENTOS MÉDICOS

- 8.1** A emissão de receitas, atestados, relatórios e pedidos de exames depende de avaliação clínica e é decisão exclusiva do Médico. Nem toda teleconsulta resulta em prescrição ou documento, e o Paciente não pode exigí-los por mera solicitação.
- 8.2** Os documentos médicos são emitidos em formato eletrônico, com assinatura eletrônica qualificada (certificado digital ICP-Brasil) e mecanismo de verificação de autenticidade, conforme a legislação e as normas do CFM aplicáveis (como a Resolução CFM nº 2.299/2021).
- 8.3** Medicamentos sujeitos a controle especial seguem a regulamentação sanitária específica (Portaria SVS/MS nº 344/1998 e normas da ANVISA) e podem exigir formato próprio de receita ou, a critério do Médico, avaliação presencial prévia.
- 8.4** O Paciente deve conferir os dados dos documentos recebidos e comunicar eventuais erros. É vedado alterar, adulterar ou reproduzir indevidamente qualquer documento médico.

9. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

- 9.1** O tratamento de dados pessoais — inclusive dados pessoais sensíveis referentes à saúde — observa a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados, “LGPD”) e é detalhado na Política de Privacidade, disponível em [\[inserir link\]](#), que integra estes Termos.
- 9.2** O Prestador atua como controlador dos dados. O canal para dúvidas sobre privacidade e para o exercício de direitos é contato@drvictoralmeida.com.br.
- 9.3** São tratados:
- (a) dados cadastrais (nome, CPF, data de nascimento, e-mail e telefone);
 - (b) dados de saúde informados pelo Paciente e registrados no atendimento;
 - (c) dados de acesso e uso da Plataforma (como endereço IP, dispositivo e registros de acesso);
 - (d) dados de pagamento, quando aplicável.
- 9.4** Os dados são utilizados para prestar a assistência à saúde; autenticar o acesso e prevenir fraudes; emitir documentos médicos; cumprir obrigações legais e regulatórias (como a guarda do Prontuário); realizar cobrança; e exercer direitos em processos judiciais, administrativos ou arbitrais.
- 9.5** A base legal para o tratamento de dados de saúde é, em regra, a tutela da saúde em procedimento realizado por profissionais de saúde (art. 11, II, “f”, da LGPD), além do cumprimento de obrigação legal e do consentimento do Paciente, quando exigido.
- 9.6** Os dados poderão ser compartilhados, estritamente quando necessário, com profissionais de saúde envolvidos no atendimento; fornecedores de tecnologia (hospedagem, videoconferência, envio de e-mail e SMS, assinatura digital e pagamentos), que atuam sob dever de confidencialidade e segurança; e autoridades, quando houver obrigação legal ou ordem judicial. O Prestador não vende dados pessoais. Se algum fornecedor armazenar dados fora do Brasil, a transferência observará a LGPD.
- 9.7** O Paciente pode exercer, a qualquer tempo, os direitos do art. 18 da LGPD: confirmação do tratamento; acesso; correção; anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários ou excessivos; portabilidade; informação sobre compartilhamentos; e revogação do consentimento. Pedidos de eliminação não alcançam dados cuja guarda seja obrigatória por lei, como o Prontuário (cláusula 10).
- 9.8** Em caso de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante, o Prestador comunicará o Paciente e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), na forma da lei. O Paciente também pode recorrer à ANPD (www.gov.br/anpd).

10. PRONTUÁRIO E GUARDA DE INFORMAÇÕES

- 10.1** Cada atendimento é registrado em Prontuário eletrônico, protegido por sigilo profissional.
- 10.2** O Prontuário será mantido pelo prazo mínimo de 20 (vinte) anos, contados do último registro, conforme a Lei nº 13.787/2018, ou por prazo maior se a legislação ou as normas do CFM assim exigirem.
- 10.3** O Paciente tem direito de acesso ao seu Prontuário e de obter cópia, mediante solicitação pelos canais de atendimento e confirmação de identidade.
- 10.4** Os registros de acesso à Plataforma serão mantidos pelo prazo previsto na Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) ou pelo tempo necessário ao cumprimento de obrigação legal.

11. SEGURANÇA E FALHAS TÉCNICAS

- 11.1** A Plataforma adota medidas de segurança compatíveis com a natureza dos dados tratados, como comunicação criptografada (HTTPS), autenticação de usuários e controle de acesso restrito.

- 11.2** O Paciente deve evitar redes públicas ou abertas e dispositivos compartilhados nas teleconsultas, manter seu dispositivo atualizado e encerrar a sessão ao final do uso.
- 11.3** Nenhum sistema é totalmente imune a falhas. O Prestador não controla a internet, o dispositivo ou o provedor do Paciente e não responde por indisponibilidades que decorram desses fatores.
- 11.4** Havendo falha técnica que impeça ou interrompa a teleconsulta, o Médico tentará restabelecer o contato pelos canais cadastrados. Não sendo possível concluir o atendimento, será oferecida remarcação sem custo adicional quando a falha não decorrer de equipamento ou conexão do Paciente; nos demais casos, a remarcação ficará a critério do Médico, observada a cláusula 12.

12. AGENDAMENTO, PAGAMENTO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO

- 12.1** As teleconsultas são agendadas pelos canais oficiais. Os valores, as formas de pagamento e as condições do atendimento são informados ao Paciente de modo prévio e claro, antes da confirmação do agendamento.
- 12.2** O cancelamento ou a remarcação sem custo devem ser solicitados com antecedência mínima de [24 horas] do horário agendado.
- 12.3** A ausência sem aviso ou o cancelamento fora do prazo poderá ensejar [definir política: ex. perda do horário e do valor pago, ou remarcação única sem custo], conforme informado no momento do agendamento.
- 12.4** Se o cancelamento for realizado pelo Prestador ou pelo Médico, o Paciente poderá optar pela remarcação sem custo ou pelo reembolso integral dos valores pagos, em prazo razoável.
- 12.5** Fica assegurado ao Paciente o direito de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, nas hipóteses em que for aplicável.
- 12.6** O reembolso por operadora de plano de saúde depende das regras do contrato do Paciente com a operadora. O Prestador emite recibo ou nota fiscal mediante solicitação.

13. CONDUTAS VEDADAS

- 13.1** É vedado ao Paciente e a terceiros que acessem a Plataforma:
- (a) compartilhar credenciais ou permitir que outra pessoa acesse a Plataforma em seu nome;
 - (b) fornecer dados falsos ou utilizar a identidade de terceiros;
 - (c) gravar, transmitir, divulgar ou reproduzir, total ou parcialmente, a teleconsulta (áudio, vídeo, imagem ou captura de tela) sem consentimento prévio e expresso de todos os participantes;
 - (d) tentar acessar áreas restritas, burlar mecanismos de autenticação, introduzir códigos maliciosos ou comprometer a segurança e a disponibilidade da Plataforma;
 - (e) utilizar a Plataforma para fins ilícitos ou praticar condutas ofensivas, discriminatórias ou de assédio contra o Médico e a equipe;
 - (f) alterar, falsificar ou utilizar indevidamente documentos médicos emitidos.
- 13.2** O descumprimento autoriza a suspensão ou o encerramento do acesso, sem prejuízo das medidas legais cabíveis, assegurados os encaminhamentos necessários à continuidade da assistência ao Paciente.

14. PROPRIEDADE INTELECTUAL

- 14.1** A Plataforma, seu software, layout, textos, marcas, logotipos, vídeos e materiais educativos, inclusive o nome “Dr. Victor Almeida”, são protegidos pela legislação de propriedade intelectual e pertencem ao Prestador ou a seus licenciados.

- 14.2** É concedida ao Paciente licença limitada, pessoal, não exclusiva, intransferível e revogável para usar a Plataforma e os materiais disponibilizados, exclusivamente para fins pessoais e conforme estes Termos. É vedado copiar, modificar, distribuir, comercializar ou realizar engenharia reversa da Plataforma ou de seu conteúdo sem autorização.

15. RESPONSABILIDADES

- 15.1** O Prestador e o Médico não se responsabilizam por:
- (a) danos decorrentes de informações falsas ou omitidas pelo Paciente;
 - (b) indisponibilidades causadas por falhas de internet, energia, dispositivo ou serviços de terceiros fora de seu controle razoável;
 - (c) uso indevido de credenciais pelo Paciente ou por terceiros a quem este tenha dado acesso;
 - (d) descumprimento, pelo Paciente, das orientações médicas recebidas.
- 15.2** Os conteúdos informativos disponibilizados na Plataforma têm caráter educativo e não substituem consulta médica.
- 15.3** Nada nestes Termos exclui ou limita direitos assegurados ao Paciente pela legislação, em especial pelo Código de Defesa do Consumidor, nem a responsabilidade do profissional pelos atos médicos praticados, na forma da lei.

16. MENORES DE IDADE E PESSOAS INCAPAZES

- 16.1** O Paciente menor de 18 anos deve ser representado ou assistido por seu responsável legal, que realizará o aceite destes Termos e deverá estar presente durante toda a teleconsulta. O Médico poderá solicitar documento que comprove a identidade do responsável e o vínculo com o Paciente.
- 16.2** O tratamento de dados de crianças e adolescentes observa o seu melhor interesse, nos termos do art. 14 da LGPD e, quando se basear em consentimento, este será dado de forma específica e em destaque por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal.
- 16.3** Pacientes legalmente incapazes devem ser representados por seu representante legal ou curador.

17. SUSPENSÃO E ENCERRAMENTO

- 17.1** O Paciente pode deixar de utilizar a Plataforma e solicitar o encerramento de seu cadastro a qualquer tempo, ressalvada a guarda obrigatória do Prontuário e dos registros previstos na cláusula 10.
- 17.2** O Prestador poderá suspender ou encerrar o acesso em caso de descumprimento destes Termos, suspeita de fraude ou risco à segurança da Plataforma, ou por determinação legal, assegurados os encaminhamentos necessários à continuidade da assistência.

18. ALTERAÇÕES DOS TERMOS

- 18.1** Estes Termos podem ser atualizados para refletir mudanças legais, regulatórias ou da Plataforma. A versão vigente, com sua data, estará sempre disponível ao Paciente.
- 18.2** Alterações relevantes serão comunicadas por e-mail ou pela própria Plataforma e poderão exigir novo aceite. O uso da Plataforma após a comunicação indica concordância, sem prejuízo do direito do Paciente de recusar as alterações e encerrar seu cadastro.

19. CANAIS DE ATENDIMENTO E SUPORTE

19.1 Dúvidas, solicitações, reclamações, suporte de acesso e pedidos relacionados a dados pessoais podem ser encaminhados por:

E-mail	contato@drvictoralmeida.com.br
Telefone	(71) 98134-9420
Site	drvictoralmeida.com.br
Endereço	Edf. CEO — Av. Tancredo Neves, 2539, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41820-020

19.2 Questões éticas relacionadas à atuação médica também podem ser dirigidas ao Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (CREMEB).

20. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO

20.1 Estes Termos são regidos pelas leis da República Federativa do Brasil, em especial: Lei nº 14.510/2022 (telessaúde); Resolução CFM nº 2.314/2022 (telemedicina); Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/2018); Lei nº 13.709/2018 (LGPD); Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); Lei nº 13.787/2018 (prontuário eletrônico); e Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

20.2 As partes buscarão solucionar eventuais controvérsias de forma amigável, pelos canais de atendimento. Persistindo o conflito, fica eleito o foro do domicílio do Paciente, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

TERMO DE CIÊNCIA E ACEITE

- ☐ Li e compreendi estes Termos de Uso, inclusive as Orientações de Acesso à Telemedicina, e concordo com suas condições.
- ☐ Fui informado(a) sobre a natureza, os benefícios, as limitações e os riscos da teleconsulta, e consinto, de forma livre e esclarecida, com a realização do atendimento por telemedicina.
- ☐ Estou ciente da Política de Privacidade e do tratamento dos meus dados pessoais de saúde para fins de assistência.

Nome completo do Paciente

CPF

Local e data

Assinatura (ou aceite eletrônico registrado)

Responsável legal (se Paciente menor de 18 anos ou incapaz)

CPF e grau de parentesco do responsável

Modelo de documento. Os campos destacados em amarelo devem ser preenchidos ou confirmados antes da publicação.